

บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา

เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดำเนินการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีข้อความที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาได้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีจึงถือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาได้ดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับทางปกครอง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ผู้ฟ้องคดีได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาเช่นเดียวกัน แม้คำสั่ง กสทช. ที่ให้ระงับการออกอากาศในครั้งนี้จะมีผลถึงผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อดังกล่าวก็ตาม แต่การกระทำของผู้ประกอบกิจการฯ ในลักษณะดังกล่าวย่อมถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของ กสทช. แล้วด้วยเหตุนี้ กสทช. จึงมีอำนาจออกคำสั่งปรับทางปกครองแก่ผู้ประกอบกิจการฯ ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ประกอบกับข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ท. และผลิตภัณฑ์อาหาร ก. โดยมีข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความหมายของคำว่า “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ตามความในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงถือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการโฆษณาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศฉบับเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการออกอากาศ



โฆษณาในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสองชนิดดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการปรับทางปกครอง กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดียุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา หากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับทางปกครอง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบการออกอากาศของผู้ฟ้องคดีพบว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ นาฬิกา ได้มีการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ด. ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีได้รับอนุญาตให้โฆษณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า แม้มติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะไม่ได้รับไปถึงผลิตภัณฑ์อาหาร ด. แต่เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ไม่ให้มีการดำเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และวัตถุประสงค์ในการมีมติและออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมเป็นที่คาดหมายและเข้าใจได้อย่างชัดเจนเพียงพอว่าการให้ยุติหรือระงับการออกอากาศ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นั้น หมายความว่า การห้ามผู้ฟ้องคดีออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่อยู่ในความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยหากผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใดยังมิได้รับอนุญาตให้โฆษณา ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดนั้นออกอากาศโฆษณาทางกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยที่ยังมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายได้วินิจฉัยแล้วว่าการออกอากาศโฆษณาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำในลักษณะดังกล่าวย่อมถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ดังนั้น การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ด. ของผู้ฟ้องคดีจึงถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๒ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ด้วยเหตุนี้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดค่าปรับทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และชำระอีกในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๐/๒๕๖๖)

๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก

การแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องตี้มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือนามยของผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ และถือได้ว่าเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและมิได้กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล กรณีจึงถือไม่ได้ว่าประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของผู้ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องตี้มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือน ทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่มีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องตี้มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์



ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรูปแบบของข้อความคำเตือนนั้นให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนด เมื่อต่อมาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าวออกประกาศ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพ สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัท ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนตามประเภทของการสื่อสารการตลาด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามรูปแบบ ดังนี้ แบบที่ ๑ สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๒ สุราเป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ แบบที่ ๓ สุราเป็นเหตุให้พิการได้ แบบที่ ๔ เบียร์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๕ เบียร์เป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ แบบที่ ๖ เบียร์เป็นเหตุให้พิการได้ แบบที่ ๗ ไวน์เป็นเหตุก่อมะเร็งได้ แบบที่ ๘ ไวน์เป็นเหตุให้ สมองเสื่อมได้ และแบบที่ ๙ ไวน์เป็นเหตุให้พิการได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การแสดงภาพสัญลักษณ์ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ประชาชน ได้เห็นหรือรับทราบข้อมูลนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดข้อมูลประชาสัมพันธ์ สินค้า โดยมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจของประชาชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ดังนั้น การกำหนดให้มีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามรูปแบบที่กำหนดในประกาศพิพาท จึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการเตือนผู้บริโภคสุรา เบียร์ และไวน์ ว่า การบริโภค อาจเป็นเหตุก่อมะเร็งหรือเป็นเหตุให้สมองเสื่อมหรือเป็นเหตุให้พิการได้ อันเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพร่างกายหรืออนามัยของผู้ดื่ม รวมถึงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ดุลพินิจ ประกอบการตัดสินใจหลังจากได้ทราบข้อมูลในคำเตือนว่าจะบริโภคหรือไม่ โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคง มีสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อยู่เช่นเดิม ประกาศที่พิพาทไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว แต่อย่างใด อีกทั้งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหา ด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่องานและเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดให้มี ข้อความพร้อมทั้งคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าตามมาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำเตือนแนบท้าย ประกาศพิพาท จึงไม่เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๘/๒๕๖๓)



๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา

การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้นั้น นอกจากจะต้องมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคประการหนึ่งแล้ว การดำเนินคดีดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวมด้วย โดยพิจารณาจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคเพียงรายเดียว แต่มีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าหากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจลักษณะนั้นต่อไป อาจทำให้ผู้บริโภครายอื่น ๆ ได้รับความเสียหายด้วย และผลของการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ร้องขอตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นการฟ้องคดีเพื่อให้บริษัทผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำปฏิกูล อันเป็นการเรียกร้องสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเพียงรายเดียว และผลของการดำเนินคดีมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวม ประกอบกับเป็นการใช้สิทธิให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นผู้บริโภคตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในด้านการพิจารณาและชดเชยความเสียหายตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ โกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล และดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งแม้จะปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องทุกข์ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีได้รับความเดือดร้อนจากผู้จัดสรรที่ดินก่อสร้างบ้านขายไม่ตรงตามแบบแปลนที่พิพาท อีกทั้งได้มีการต่อเติมบริเวณด้านหลังบ้านอันเป็นที่ตั้งของถังบำบัดน้ำปฏิกูล แต่การที่จะดำเนินคดีแก่บริษัทผู้ถูกกล่าวหาจะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ รวมทั้งอายุความตามกฎหมายกรณีส่งมอบทรัพย์สินขาดตกบกพร่องหรือชำรุดบกพร่องด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าบริษัท พ. ติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำปฏิกูลจำนวน ๑ ถัง ส่วนอีก ๑ ถัง เป็นถังน้ำดี อันเป็นการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกรณีของผู้ฟ้องคดีได้นั้น นอกจากจะต้องมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคประการหนึ่งแล้ว การดำเนินคดีดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวมด้วย โดยพิจารณาจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทที่แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคเพียงรายเดียว แต่มีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าหากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจลักษณะนั้นต่อไป อาจทำให้ผู้บริโภครายอื่น ๆ ได้รับความเสียหายด้วย



และผลของการดำเนินคดีแทนผู้บริโภครายผู้ฟ้องคดีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่ยังมิได้ร้องขอตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ซึ่งกรณีพิพาทนี้มีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเพื่อให้บริษัทดำเนินการติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำปฏิกูลจำนวน ๒ ถัง อันเป็นการเรียกร้องสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวเท่านั้น และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินคดีกับบริษัทแทนผู้ฟ้องคดี ผลของการดำเนินคดีดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน หากได้เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยรวมไม่ ประกอบกับตามสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทกำหนดให้การใช้สิทธิให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคารมีระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคว่า บริษัทดำเนินการไม่เป็นตามสัญญาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาผ่านมากว่า ๕ ปี กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องเกินกว่า ๑ ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาอีกทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิดำเนินคดีกับบริษัทต่อศาลแพ่งในประเด็นอื่นซึ่งเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน โดยมีได้หยิบยกประเด็นการติดตั้งระบบบำบัดน้ำปฏิกูลว่าไม่ครบถ้วนตามสัญญาขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ดำเนินคดีกับบริษัทผู้ถูกกล่าวหาแทนผู้ฟ้องคดี ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลด้วยตนเองแต่ประการใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๓/๒๕๖๖)

๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ เทศบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

การประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคมีได้หมายถึง เฉพาะแต่การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยวิธีการขายปลีกขายส่งเท่านั้น แต่ต้องมี องค์ประกอบอื่นด้วยจึงจะประกอบกิจการได้ ดังนั้น พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการ ขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงย่อมหมายถึงพื้นที่ที่ใช้วางสินค้าอุปโภคและบริโภคฯ และพื้นที่ สำนักงาน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ร้านค้า พื้นที่ห้องน้ำ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ภายใน อาคารนั้นด้วย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่งโดยคำนวณเฉพาะพื้นที่ที่ใช้วางสินค้า โดยไม่ได้พิจารณารวมถึงพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ร้านค้า และพื้นที่ห้องน้ำ จึงเป็นการตีความหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าวโดยไม่ถูกต้อง

และโดยที่อาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยอาคาร รวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้นั้น ที่ตั้งของอาคาร จะต้องมิระยะห่างจากเขตเทศบาลหรือเขตวางผังเมืองรวมไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลเมตร และที่ดิน



แปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาจะได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยกำหนดให้การคำนวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้คำนวณเฉพาะพื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เท่านั้น ไม่ต้องนำพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคำนวณด้วย แต่ก็ไม่ได้มีผลทำให้ความคงอยู่ของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวหมดสิ้นไป การไม่เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทจึงยังคงมีผลทำให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทคงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใต้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นการก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

การที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ในท้องที่ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๓ วรรคสอง ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว ไม่ได้กำหนดวิธีการคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันไว้ จึงต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของประกาศดังกล่าว

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว ที่กำหนดอัตราส่วนของพื้นที่อาคารมีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารคลุมดินต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร อัตราส่วนของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร อัตราส่วนของพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้ หรือการนันทนาการต่อพื้นที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ระยะห่างของที่ว่างด้านหน้าของอาคารจากริมเขตทางของถนนสาธารณะ และระยะห่างของที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารจากที่ดินของผู้อื่น หรือริมเขตทางของถนนสาธารณะแล้ว ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔ และข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นได้ว่า พื้นที่ของอาคารทั้งหมดเป็นสาระสำคัญของการกำหนดขนาดแปลงที่ดินที่ตั้งอาคาร โดยหากประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมเฉพาะ



พื้นที่ภายในตัวอาคารที่ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารใช้สำหรับวางสินค้าที่จะจำหน่ายเท่านั้น ไม่รวมพื้นที่ใช้เป็นสำนักงาน พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ที่ใช้เป็นห้องน้ำห้องส้วม พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้า และพื้นที่อื่น ๆ ด้วยแล้ว ก็จะทำให้ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสามารถที่จะก่อสร้างอาคารให้มีพื้นที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน พื้นที่ให้เช่า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ที่ใช้เป็นห้องน้ำ ห้องส้วม พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้า และพื้นที่อื่น ๆ ขนาดเท่าใดก็ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้เจ้าพนักงานการผังตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ย่อมไม่สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินที่จะจัดทำและวางผังเมืองรวมได้ ซึ่งเมื่อตัวอาคารมีขนาดใหญ่ขึ้นต้องใช้ที่ดินแปลงใหญ่ขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมย่อมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถ้อยคำหรือข้อความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว ที่ใช้ว่า “ที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค...” กับคำว่า “ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค” นั้น เห็นได้ว่า การประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคมิได้หมายถึงเฉพาะแต่การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยวิธีการขายปลีกขายส่งเท่านั้น แต่ต้องมียอดประกอบอื่นด้วยจึงจะประกอบกิจการได้ ประกอบกับ เมื่อพิจารณาข้อความในข้อ ๔ และข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ฯ ซึ่งกำหนดให้ในการคิดคำนวณพื้นที่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ให้หาพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและอยู่ในอาคารนั้นมารวมคำนวณด้วย ดังนั้น พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงย่อมหมายถึงพื้นที่ที่ใช้วางสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจำหน่าย โดยวิธีการขายปลีกขายส่ง และพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ร้านเช่า พื้นที่ห้องน้ำ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ภายในอาคารนั้นด้วย

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคิดเฉพาะพื้นที่ใช้วางสินค้าเพื่อจำหน่ายโดยวิธีขายปลีกขายส่งว่า มีเพียง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณารวมถึงพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่ทางเดิน พื้นที่ร้านเช่า และพื้นที่ห้องน้ำ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการตีความหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว โดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างตามใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน



เพื่อประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้ ที่ตั้งอาคารนั้นต้องมีระยะห่างจากเขตเทศบาลหรือเขตวางผังเมืองรวมไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลเมตร และที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารจะต้องอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหรือถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ในเขตตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่รับรองว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่พิพาทโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต โดยอาศัยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกับการออกคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างอาคารฯ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม โดยที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุที่เป็น การออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งไม่ชอบด้วยข้อ ๒ (๒) (ข) ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลย่านซื่อ ตำบลศาลาแดง ตำบลตลาดกรวด ตำบลบ้านรี ตำบลบ้านอิฐ ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้ว ตำบลบ้านแห และตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มีผลใช้บังคับในขณะ ออกใบอนุญาต โดยกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอย อาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และโดยที่คำสั่งทางปกครองได้ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมอาจเพิกถอนได้ ดังนั้น แม้ต่อมาจะได้มีกฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑/๑ ของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของท้องที่ตำบลย่านซื่อ ตำบลศาลาแดง ตำบลตลาดกรวด ตำบลบ้านรี ตำบลบ้านอิฐ ตำบลตลาดหลวง ตำบลบางแก้ว ตำบลบ้านแห และตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้การคำนวณพื้นที่ใช้สอยอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งให้คำนวณเฉพาะพื้นที่อาคารที่ใช้ประโยชน์ เพื่อประกอบกิจการพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น ไม่ต้องนำพื้นที่เก็บสินค้า พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ส่วนอื่นที่อยู่ภายในอาคารมารวมคำนวณด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจมีผลทำให้ความคงอยู่ของใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวหมดสิ้นไปไม่ กล่าวคือ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕



และฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในช่วงที่ยังมีผลบังคับอยู่นั้น ได้เป็นฐานให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งของผู้ผูกฟองคดีที่ ๓ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงก็ปรากฏด้วยว่า ผู้ผูกฟองคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าวแล้วเสร็จ การที่ไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทก็ยังคงมีผลทำให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทคงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใต้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นการก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส. ๒๕๐/๒๕๖๖)

การพิจารณาว่าการกระทำใดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาจากกฎหมายที่ใช้บังคับขณะที่มีการกระทำนั้น เมื่อตึกแถวของผู้ผูกฟองคดีทั้งสองก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ว่างจึงต้องพิจารณาจากกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารพิพาท ซึ่งข้อ ๒๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ในกรณีที่ห้องแถว หรือตึกแถวปลูกสร้างในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่างระหว่างห้องแถวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวางและปกคลุมทุกระยะไม่เกิน ๒๐ ห้อง ดังนั้น เมื่อตึกแถวของผู้ผูกฟองคดีทั้งสองไม่ได้ก่อสร้างเป็นแนวยาวต่อเนื่องในแนวเดียวกัน และตึกแถวแต่ละหลังก่อสร้างไม่ถึง ๒๐ ห้อง กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเว้นที่ว่างด้านข้าง ๔ เมตร แต่อย่างใด ดังนั้น บริเวณที่พิพาทจึงไม่ใช่ที่ว่างซึ่งต้องห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดปกคลุม การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้บุคคลก่อสร้างอาคารชนิดรั้วและประตูเหล็กหล่อเลื่อนในบริเวณที่พิพาทดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ผูกฟองคดีทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถวอาคารพาณิชย์สองชั้น โดยตึกแถวของผู้ผูกฟองคดีทั้งสองเป็นตึกแถวที่ปลูกสร้างต่อเนื่องกันจำนวน ๑๐ ห้อง ตึกแถวห้องของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘๖๑ เลขที่ ๓๖๘๖๖ และเลขที่ ๓๖๘๖๗ ส่วนตึกแถวห้องของผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ปลูกสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘๕๘ และเลขที่ ๓๖๘๖๕ ซึ่งที่ดินทั้งห้าแปลงดังกล่าวแบ่งแยกมาจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ เดิมเป็นที่ดินของนาย ส. ตึกแถวทั้งสองหลังก่อสร้างในลักษณะหันหลังเข้าหากัน มีถนนสาธารณะคั่นกลางตลอดแนว ตึกแถวของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ด้านหน้าติดถนนส่วนบุคคล ด้านข้างติดที่ดินของนาย ส. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ ตึกแถวของผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ด้านหน้าติดถนนเทศบาล ๔ ด้านข้างติดที่ดินของนาย ส. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ และที่ดินของนาง พ. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๓๐๖ ซึ่งต่อมาผู้ผูกฟองคดีที่ ๓ ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ จากนาย ส. และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๓๐๖ จากนางสาว ภ. ซึ่งซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนาง พ. ต่อมา ผู้ผูกฟองคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กหล่อเลื่อนปิดกั้นแนวเขตที่ดินของตนต่อผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ (นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่) ซึ่งผู้ผูกฟองคดีทั้งสองเห็นว่า บริเวณดังกล่าวถือเป็นที่ว่างตามกฎหมาย ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การกระทำดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็น



การละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตึกแถวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นอาคารที่ไม่ถึงจำนวน ๒๐ ห้อง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีนี้จึงต้องพิจารณาตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะที่มีการก่อสร้างอาคารตึกแถวของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยที่อาคารพาณิชย์เลขที่ ๑๑/๑๑-๑๒ และอาคารพาณิชย์เลขที่ ๑๑/๙-๑๐ ก่อสร้างในลักษณะหันหลังเข้าหากัน ไม่ได้ก่อสร้างเป็นแนวยาวต่อเนื่องในแนวเดียวกัน และตึกแถวแต่ละหลังก่อสร้างไม่ถึง ๒๐ ห้อง กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเว้นที่ว่างด้านข้าง ๔ เมตร แต่อย่างใด ดังนั้น บริเวณที่พิพาทจึงไม่ใช่ที่ว่างซึ่งต้องห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดปกคลุมตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับเป็นการขออนุญาตก่อสร้างในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๑ และเลขที่ ๔๙๓๐๖ ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างรั้วและประตูเหล็กหล่อเลื่อนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างอาคารชนิดรั้วและประตูเหล็กหล่อเลื่อนจำนวน ๓ แห่ง จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๒๓/๒๕๖๖)

มาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ซึ่งข้อ ๒ (๘) ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒) และข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดนิยามคำว่า “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น ที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างนั้น มีรายละเอียดตามแบบแผนผังอาคารในแต่ละชั้นสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องสอดโดยระบุเพียงว่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย จึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ซึ่งข้อ ๒ (๘) ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒) โดยที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดนิยามคำว่า “อาคารอยู่อาศัยรวม” ไว้ว่า หมายถึงอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น



หน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบทอดเป็นผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อใช้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรโครงการ ข. ซึ่งสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลงมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และบ้านเดี่ยวสองชั้น รวมทั้งหมด ๓๐ หลัง โดยนาย ข. (ผู้ร้องสอด) เป็นเจ้าของที่ดินแปลง D๕ และแปลง D๙ ซึ่งที่ดินแปลง D๕ มีบ้านเดี่ยวสองชั้นตั้งอยู่ ส่วนที่ดินแปลง D๙ เป็นที่ว่าง ต่อมา ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. ๑) ชนิด ค.ส.ล. ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินแปลง D๕ และแปลง D๙ ซึ่งผู้อำนวยการเขตบางนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารโดยมีรายละเอียดตามใบอนุญาตว่ามีพื้นที่ใช้สอย ๑,๑๘๑ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ ๘๘ เมตร พื้นที่จอดรถ ๑๓๐ ตารางเมตร สามารถจอดรถได้จำนวน ๖ คัน เมื่อพิจารณาการกำหนดพื้นที่ใช้สอยของอาคารพิพาททุก ๆ ชั้น ตามแบบแปลนดังกล่าวรวม ๖ ชั้น แล้วพบว่ามีห้องนอนรวม ๗ ห้อง ห้องน้ำ ๘ ห้อง ห้องครัว ๒ ห้อง ห้องเตรียมอาหาร ๔ ห้อง ห้องพักผ่อน ๘ ห้อง ห้องเก็บของ ๕ ห้อง และมีห้องว่างที่ยังไม่ระบุวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์รวม ๓ ห้อง จะเห็นได้ว่า แบบแผนผังอาคารพิพาทที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละชั้นสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกัน มีห้องน้ำ ห้องส้วม แยกจากกัน มีทางเดิน ทางเข้าออก ทางขึ้นลง และลิฟต์ที่ใช้ร่วมกัน อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างจึงเข้าลักษณะแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว จึงเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามคำนิยามในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ประกอบกับผู้ร้องสอดได้ยอมรับในคำให้การว่า อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างนอกจากมีครอบครัวของผู้ร้องสอดและบิดามารดาอยู่อาศัยแล้วยังมีครอบครัวของพี่สาวอีกสองคนซึ่งมีครอบครัวแล้วอาศัยอยู่ด้วยอีก กรณีจึงเป็นอาคารที่มีหลายครอบครัวอาศัยอยู่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ครอบครัวของผู้ร้องสอดเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกันทางสายโลหิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกัน ทำให้อาคารพิพาทเป็นอาคารสำหรับอยู่อาศัยของครอบครัวเดียว ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของอาคารอยู่อาศัยรวมที่จะต้องเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัวนั้น ย่อมไม่อาจรับฟังได้ และเมื่ออาคารพิพาทดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับข้อ ๒ (๘) ของกฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๖ ชั้น โดยระบุเพียงว่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๔๔/๒๕๖๖)

การพิจารณาพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ต้องพิจารณาจากพื้นที่ของแปลงที่ดินที่นำมาใช้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นที่ดินตามหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกัน ดังนั้น แม้อาคารพิพาทจะก่อสร้างลงบนที่ดินแปลงย่อยของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ แต่เมื่อเจ้าของที่ดินไม่ได้ดำเนินการขอแบ่งแยกที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินแปลงย่อยซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพิพาทจึงยังคงเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ หากประสงค์ที่จะยื่นขอ



อนุญาตก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินแปลงย่อยดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็จะต้องใช้โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ไปเป็นหลักฐานในการขออนุญาต และต้องฟังว่าพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ได้แก่ พื้นที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ทั้งแปลง ไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เป็นแปลงย่อย ดังนั้น เมื่อรวมอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ทุกอาคารแล้ว ปรากฏว่าค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโครงการพิพาท (FAR) ไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑ ไร่ ย่อมชอบด้วยข้อ ๕ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เมื่ออาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่รวมมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร และที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารมีแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร เช่นกัน ซึ่งที่ดินด้านทิศตะวันตกที่ติดถนนสาธารณะมีลักษณะเป็นถนนซอยที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องไปตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งอาคารโครงการพิพาท ดังนั้น จึงฟังได้ว่า ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารพิพาทมีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะและมีสภาพที่รุดดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลาตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ ที่ตั้งอาคารพิพาทเป็นที่ดินที่ใช้ประกอบพาณิชย์กรรมซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร อันเข้าข่ายยกเว้นตามข้อ ๒๒ วรรคสอง (๙) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ไม่น้อยกว่าร้อยละสามตามข้อ ๒๒ วรรคสาม (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นอาคารที่อยู่อาศัยรวมจึงชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้ความหมายของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร หมายถึง พื้นที่ของแปลงที่ดินที่นำมาใช้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็นที่ดินตามหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานพระคลังข้างที่ (ผู้ร้องสอดที่ ๑) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ตำบลปทุมวัน อำเภอสำเพ็ง กรุงเทพมหานคร ได้แบ่งที่ดินดังกล่าวออกเป็นแปลงย่อย ๒๘ แปลง ให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ซึ่งบริษัท ท. (ผู้ร้องสอดที่ ๒) ได้เช่าที่ดินแปลงย่อยที่ ๒๔ ของผู้ร้องสอดที่ ๑ และยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าว เพื่อก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษสูง ๔๑ ชั้น ขึ้นได้ดิน



๑ ชั้น จำนวน ๑๔๕ ห้อง พื้นที่ ๔๔,๖๑๘ ตารางเมตร สำหรับใช้อาศัยรวม ชื่อโครงการ ม. อันเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่รวมตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ข้างต้น แต่การที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ แบ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ออกเป็นแปลงย่อย ๒๘ แปลง โดยที่ไม่ได้ยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมาย ที่ดิน ย่อมทำให้ที่ดินแปลงย่อยแปลงที่ ๒๔ ยังคงเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๒๐ ดังนั้น หากผู้ร้องสอดที่ ๑ ประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ ม. ต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็จะต้องใช้โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๒๐ ไปเป็นหลักฐานในการขออนุญาต และต้องฟังว่าพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร ได้แก่ พื้นที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ทั้งแปลง ไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เป็นแปลงย่อย

ข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)^๑ กำหนดว่า สำหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น มากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้น ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร เมื่อที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคาร โครงการ ม. คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ซึ่งปัจจุบันโอนมาเป็นของโรงเรียนชิราวุธวิทยาลัย (ผู้ร้องสอดที่ ๓) มีแนวเขตด้านทิศตะวันตกยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะ (ถนนราชดำริ) ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่น (ถนนพระรามที่ ๑ และถนนพระรามที่ ๔) ที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร โดยที่ดินด้านที่ติด ถนนสาธารณะดังกล่าว (ถนนราชดำริ) คือ ถนนซอยมหาดเล็กหลวง ๒ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องไปตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งอาคารโครงการพิพาท ซึ่งถนนซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงย่อยของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ ที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ตลอดจนผู้ร้องสอดที่ ๓ กำหนดไว้ในแผนผังที่ดินแปลงย่อยให้ใช้เป็นที่ว่างเพื่อให้โครงการพิพาทใช้เป็นทางเข้าออกไปสู่ถนน ราชดำริ ดังนั้น ที่ดินที่ใช้เป็นโครงการ ม. จึงมีลักษณะที่ดินที่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะและมีสภาพ ที่รุดดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลาทราบเท่าที่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามโครงการพิพาทดำรงอยู่ อีกทั้ง ผู้ร้องสอดที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีถนนโดยรอบโครงการกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เชื่อมกับที่ว่างกว้าง ๑๒ เมตร ซึ่งเป็นซอยมหาดเล็กหลวง ๒ และทางเท้า และถนนราชดำริซึ่งเป็นถนนสาธารณะ เพื่อให้รถดับเพลิง สามารถเข้าถึงพื้นที่โครงการและสามารถเข้าดับเพลิงโดยรอบอาคารอย่างทั่วถึง จัดให้มีพื้นที่ว่าง ด้านหน้าอาคารกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๔.๔ เมตร สำหรับใช้เป็นพื้นที่จอดรถดับเพลิงและอำนวยความสะดวก ดับเพลิง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้ผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อกับโครงการจอดรถ บนถนนภายในโครงการ และภายในซอยมหาดเล็กหลวง ๒ บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการ กีดขวางการเข้าออกของรถดับเพลิง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและจัดให้มีทางเข้าออกโครงการ ๓ ทาง คือ ทางเข้าออกด้านซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ทางเข้าออกด้านซอยมหาดเล็กหลวง ๓ และทางเข้าออก ด้านถนนหลังสวนผ่านอาคารอื่น ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการให้ผู้ร้องสอดที่ ๓ จัดให้มีทางเข้าออก



ของระดับเพลิงได้สะดวก กรณีจึงเห็นได้ว่าที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารของโครงการพิพาทเป็นไปตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยชอบแล้ว และเมื่อรวมอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ จำนวนทั้ง ๑๙ โครงการแล้ว ปรากฏว่ามีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังทั้งสิ้น ๗๗๖,๒๒๓.๐๑ ตารางเมตร ส่วนพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพื้นที่ ๑๐๗,๔๖๘ ตารางเมตร ดังนั้น ค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโครงการ ม. (FAR) จึงเท่ากับ ๗.๒๒ ซึ่งไม่เกิน ๑๐ ต่อ ๑ จึงชอบด้วยข้อ ๕ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ มีแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกติดถนนราชดำริ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะกว้าง ๓๗ เมตร โดยที่ดินด้านดังกล่าวมีส่วนที่กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องจนถึงบริเวณที่ตั้งอาคารโครงการ ม. โครงการดังกล่าวจึงถือเป็นการประกอบพาณิชย์กรรมที่มีที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง (๙) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกทั้งตามตารางรายละเอียดการใช้ที่ดินแปลงย่อยของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ พบว่าที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่ว่าง ๕๐,๕๘๕.๐๘ ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารรวม ๗๗๖,๒๒๓.๐๑ ตารางเมตร ทำให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ร้อยละ ๖.๕๒ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสาม กรณีจึงเป็นไปตามข้อ ๒๒ วรรคสาม (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๓/๒๕๖๗)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

กำแพงกันดินที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตรขึ้นไป ถือเป็น “อาคาร” ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน (๕) ของบทนิยามคำว่า “อาคาร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วเชื่อมต่อกันกำแพงกันดิน จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อกำแพงกันดินและรั้วเชื่อมต่อกันกำแพงกันดินมีลักษณะเป็นผนังทึบ จึงต้องเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรือหากจะก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารบัญญัติ จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน (๕) ของบทนิยามคำว่า “อาคาร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า ให้สิ่งก่อสร้างขึ้นดังต่อไปนี้เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ... (๓) กำแพงกันดินหรือกำแพงกันน้ำที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตร ขึ้นไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๙ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการถมดินในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วในที่ดินดังกล่าว โดยกำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความสูง ๑.๕๐ เมตร รวมความสูงของกำแพงกันดินและรั้ว ๓ เมตร กรณีจึงเป็นกำแพงกันดินหรือกำแพงกันน้ำที่ต้องรับความดันของดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตร ขึ้นไป กำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็น “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติไว้ การก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๙ เฉพาะด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก โดยไม่ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วด้านทิศเหนือที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี การก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งกำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีลักษณะเป็นผนังทึบ ซึ่งตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดไว้ว่า การก่อสร้างจะต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรือหากจะก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ ๒๐ เซนติเมตร กรณีจึงเป็นการก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ บัญญัติให้อำนาจไว้ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒/๒๕๖๗)

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพบว่ามีมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันได้แก่ มาตรการบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรการในการนำผู้ฝ่าฝืนคำสั่งให้ได้รับโทษทางอาญาตามมาตรา ๖๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งการรื้อถอนอาคารตามมาตรการบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งนั้น กฎหมายมิได้บังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ทำการรื้อถอนด้วยตนเองแต่อย่างใด แต่ได้เปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการโดยมอบหมายให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการรื้อถอนอาคารเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารแทนได้ โดยผู้ครอบครองอาคารจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง ดังนั้น เมื่อนับจากวันที่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไม่ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นเวลากว่า ๔ ปีเศษ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้จะปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะได้มีการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารที่พิพาท และอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการประมาณราคารื้อถอน แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จัดทำประกาศกำหนดการรื้อถอนและนำประกาศดังกล่าวไปปิดไว้บริเวณอาคารพิพาท กรณีถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ล่าช้าเกินสมควร



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของอาคาร เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีการก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่ยังมิได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพบว่ามีการดัดแปลงอาคาร โดยมิได้รับอนุญาตและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ อาคารที่ดัดแปลงจึงเป็นอาคารที่อาจเป็นภัยอันตราย ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดำเนินการมิให้ภัยพิบัติเกิดขึ้น โดยออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารดังกล่าว หากผู้ครอบครองอาคารยังไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ อันได้แก่ มาตรการบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กับมาตรการในการนำผู้ฝ่าฝืนคำสั่งให้ได้รับโทษทางอาญาตามมาตรา ๖๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการรื้อถอนตามมาตรการบังคับให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามคำสั่งนั้น กฎหมายมิได้บังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ทำการรื้อถอนด้วยตนเองเท่านั้น แต่ได้เปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการรื้อถอนอาคารเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารแทนได้ โดยผู้ครอบครองอาคารจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้น บริเวณด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดีติดกับด้านหลังของอาคารของผู้ร้องสอด ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ร้องสอดได้ต่อเติมบริเวณด้านหลังของอาคารตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ ขนาด ๔ x ๒ เมตร สูง ๑๕ เมตร โดยได้ทำการก่อกำแพงและวางท่อพร้อมใช้เป็นห้องน้ำด้านหลังอาคาร และได้ก่อกำแพงส่วนที่เหลือติดกับอาคารของผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ร้องสอดดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคาร และให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารในส่วนที่ต่อเติมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาผู้ร้องสอดจะต้องรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ร้องสอดไม่ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ร้องสอด หรือดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนเอง โดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้มาตรการในการนำผู้ร้องสอดให้ได้รับโทษตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๖๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ร้องสอดแล้ว แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบถึงการที่ผู้ร้องสอดฝ่าฝืน



ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้รื้อถอนอาคาร โดยนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคาร (วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘) จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปีเศษแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมิได้ใช้มาตรการบังคับให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งมาตรการนี้กฎหมายมิได้บังคับให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเองแต่อย่างใด แต่สามารถมอบหมายให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการรื้อถอนอาคารเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้รื้อถอนอาคารและแต่งตั้งคณะกรรมการประมาณค่ารื้อถอน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติตามที่เสนอ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการรื้อถอนตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่ปัจจุบันก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำประกาศกำหนดการรื้อถอนและนำประกาศดังกล่าวไปปิดไว้บริเวณอาคารของผู้ร้องสอดแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร

เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการรื้อถอนอาคารล่าช้าเกินสมควร ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พิพาท ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ทำกำแพงปูนขึ้นใหม่ติดกับผนังอาคารของผู้ฟ้องคดี และผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ติดตั้งแผงเหล็กสำหรับวางผ้าที่บาร์โดยเจาะยึดโครงเหล็กที่บาร์เชื่อมติดกับผนังกำแพงในลักษณะที่มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างมาก ก่อให้เกิดการแตกร้าวของผนังอาคารผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ติดกัน ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการรื้อถอนอาคารล่าช้าเกินสมควรทำให้ผนังอาคารของผู้ฟ้องคดีมีรอยแตกร้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อฝนตกทำให้น้ำฝนชะล้างพาเอาคราบปูนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณผนังอาคารไหลเข้าไปทางผนังอาคารที่แตกร้าวจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งศาลได้พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖/๒๕๖๓)

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕